

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/6136/25

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (דיווח לכנסת), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 44. 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 44 יבוא :

ג.4. השר ידווח לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, אחת לשנה לגבי השנה שקדמה לה, על כל אלה, לגבי משטרת ישראל :

(1) נתונים בדבר מספר התיקים שנפתחו בפילוח לפי יישוב ולפי קבוצות עבירות כמפורט להלן :

(א) עבירות המתה ;

(ב) עבירות אלימות שאינן עבירות המתה, עבירות מין או עבירות אלימות במשפחה ;

(ג) עבירות אלימות במשפחה ;

(ד) עבירות בנשק ;

(ה) עבירות ירי מנשק חם ;

(ו) עבירות מין ;

(ז) עבירות פגיעות ברכוש ;

(2) נתונים בדבר מספר המקרים בהם שוטרים השתמשו בסמכויותיהם תוך שימוש בכוח, ומתוכם מספר המקרים בהם השימוש בכוח נעשה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

כדין ושלא כדין, ומספר המקרים בהם נפתחה
בדיקה או חקירה במקרים אלו והממצאים
לבדיקה או החקירה; דיווח כאמור בפסקה זו יהיה
בפילוח לפי מחוזות."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לחזק את השקיפות הציבורית ואת הפיקוח הפרלמנטרי על עבודת משטרת ישראל, תוך שמירה על אמון הציבור.

לשם הגשמת מטרת הצעת החוק, מוצע לקבוע חובת דיווח לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על ידי השר לביטחון לאומי, אחת לשנה, על נתונים בנוגע לעבודת המשטרה.

מוצע שדיווח השר לביטחון לאומי יכלול נתונים על מספר התיקים שנפתחו במשטרת ישראל, בפילוח לפי יישוב, בעבירות המתה, מין, פגיעות ברכוש, שימוש בנשק, ירי מנשק חם ועבירות אלימות לרבות אלימות במשפחה. נחיצות הדיווח נובעת מהעובדה כי לשוטרי משטרת ישראל מוקנות סמכויות נרחבות שבכוחן להשפיע באופן משמעותי על זכויות יסוד של אזרחים, ובהן סמכויות מעצר, חקירה ושימוש בכוח, ומתוך הכרה בחשיבות האיזון בין שמירה על ביטחון הציבור לבין ההגנה על זכויות הפרט. דיווח מסוג זה יאפשר פיקוח פרלמנטרי ומעקב אחר מגמות אכיפה וזיהוי פערים אפשריים בין יישובים שונים ובין קבוצות עבירות שונות.

כמו כן, מוצע שהדיווח יכלול נתונים על מקרים בהם השתמשו שוטרים בסמכויותיהם תוך שימוש בכוח, ואת מספר המקרים בהם נעשתה בדיקה או חקירה במקרים אלו וממצאי החקירה והבדיקה בהתאם. דיווח מסוג זה יאפשר פיקוח אפקטיבי על השימוש בסמכויות אלו.

הצעה זו משתלבת עם חובות הדיווח הקיימות במשפט הציבורי הישראלי ובפרקטיקה הדמוקרטית המקובלת במדינות רבות, ומהווה צעד חשוב להגברת השקיפות, חיזוק שלטון החוק וביסוס אמון הציבור במשטרת ישראל ובמערכת אכיפת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)